



RG 50734/2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE FALLIMENTARE

nella persona della Dott.ssa Angela Coluccio ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al n° 50734 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, trattenuta per la decisione all'udienza del 17.6.2020 e vertente

TRA

Parte_1 elettivamente domiciliato in Roma Via Giovanni Paisiello n.27, presso lo studio dell'avv. *Parte_2*, che lo rappresenta e difende giusta delega in calce all'atto di citazione

ATTORE

E

Controparte_1 elettivamente domiciliata in Roma via Giulio Cesare 71 presso lo studio dell'avv. Gianluca Indaco che la rappresenta e difende giusta delega a margine della memoria di costituzione.

CONVENUTA

Oggetto: revocatoria fallimentare, ai sensi dell'art. 67, comma 1 l. f.

MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Con l'atto introduttivo ritualmente notificato l'intestato Fallimento citava davanti il Tribunale di Roma la *Controparte_1* per sentire:

- accertare e dichiarare la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per l'esperimento nei confronti della *Controparte_1* della revocatoria fallimentare ai sensi e per gli effetti dell'art.67, comma 1, L.F.;

- revocare i pagamenti eseguiti nel periodo sospetto e precisamente in data 21 dicembre 2015 e in data 20 gennaio 2016 e, per l'effetto, condannare la *Controparte_1* al pagamento in favore del *Parte_1* della somma di € 12.000,00, oltre interessi e rivalutazione.

A sostegno della propria pretesa esponeva: che con Sentenza del 12 ottobre 2016 il Tribunale di Roma aveva dichiarato il fallimento della *Parte_1* che i pagamenti di cui si chiede la revocatoria erano avvenuti attraverso l'incasso di n.2 cambiali del valore di € 6.000,00, cadauna, per complessivi €12.000,00, emesse dalla *Organizzazione_1* [...] e riscosse mediante girata in favore della *Controparte_1* la prima il 21 dicembre 2015 e la seconda il 20 gennaio 2016.

Si costituiva la *Controparte_1* per contestare l'avversa pretesa e sentirla rigettare eccependo, preliminarmente, il difetto di legittimazione passiva e nel merito l'infondatezza della domanda.

La causa, documentalmente istruita, veniva rimessa al collegio in data 17.6.2020, con termine per memorie e repliche.

La domanda è fondata e va accolta, essendo stata dimostrata la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 67 l L.F.

Ed invero, dalla documentazione in atti è emerso che l'incasso dei titoli per cui è causa è avvenuto nell'anno anteriore la dichiarazione di fallimento.

E' inoltre emerso che la società beneficiaria dei predetti pagamenti, nonché odierna convenuta, è una società collegata alla fallita [...]

Parte_1 in quanto la socia di maggioranza (95%) della *CP_1* [...] è la *Org_2* già socia della fallita (all. n.5 e 6). Inoltre, il Sig. *Controparte_2* risulta essere A.U. della *Controparte_1* e della *Org_2* (all. n.5 e 6).

Pertanto la domanda va accolta poiché la *Controparte_1* ha incassato somme di competenza dalla fallita ed il pagamento è avvenuto attraverso una serie di girate di titoli cambiari.

La revocabilità si ricava inoltre dalla consapevolezza da parte della *Controparte_1* proprio in ragione dei predetti collegamenti societari, che la *Parte_1* versasse in uno stato di insolvenza.

Sussistono pertanto elementi gravi, precisi e concordanti per ritenere sussistente la presunzione di conoscenza della reale situazione di crisi della società poi fallita da parte della convenuta, che, all'evidenza, ha posto in essere operazioni allo scopo di depauperare il patrimonio della fallita in danno ai suoi creditori.

Va disposta conseguentemente la revoca degli atti in esame, cui consegue il diritto del fallimento ad ottenere il pagamento della somma di € 12.000 .

Per il principio della soccombenza parte convenuta deve essere condannata a rimborsare le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo.

Si rileva, altresì, che con decreto emesso, ai sensi dell'art. 144 del d.P.R. n. 115 del 2002 (in materia di spese di giustizia), il giudice delegato al fallimento attestò che, allo stato, non era disponibile all'attivo della procedura il danaro necessario per le spese relative alle azioni dallo stesso giudice e il fallimento venne quindi ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

Negli scritti della parte vittoriosa non vi è alcun cenno alla perdita di efficacia di tale decreto (id est, non è dato in questa sede sapere se, dopo l'emissione del decreto all'attivo del fallimento sia pervenuto danaro necessario al pagamento delle spese di questo processo).

Il pagamento delle spese processuali, cui la parte convenuta costituita è condannata al rimborso in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato deve, pertanto, essere eseguito a favore dello Stato dalla stessa parte soccombente (art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002).

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda promossa dal *Parte_3* nei confronti di *Controparte_1* così dispone:

in accoglimento della domanda attrice:

- revoca i pagamenti eseguiti nel periodo sospetto e precisamente in data 21 dicembre 2015 e in data 20 gennaio 2016 e, per l'effetto,

- condanna la *Controparte_1* al pagamento in favore del *Parte_1* attore della somma di € 12.000,00, oltre interessi e rivalutazione.
- condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali pari ad euro 4000 oltre spese generali al 15,00%, I.V.A. e C.A.P. come per legge in favore di parte attrice;
- dispone che il pagamento del compenso liquidato nel precedente capo, sia eseguito in favore dello Stato.

Roma, 05/02/2021

Il Giudice
dott.ssa Angela Coluccio